

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단. 제7절 행정조사>

I. 행정조사의 의의

1. 개념[행정조사기본법 제2조 제1호]

- 행정조사는 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술요구를 행하는 활동을 말한다. 이는 행정조사기본법 제2조 제1호에 규정된 정의이다. 행정조사는 행정목적 실현을 위한 사전적인 준비 행위로서, 행정청이 특정한 권리 의무 관계를 설정하거나 법적 효과를 직접적으로 발생시키는 행정행위와는 구별되는 성격을 가진다. 행정조사는 그 성격상 국민의 사생활이나 영업의 자유를 침해할 우려가 있으므로, 행정조사기본법에 따라 엄격한 절차적 통제를 받는다.

2. 즉시강제와 행정조사의 구별

- 행정조사는 국민의 신체나 재산에 실력을 행사할 수 있다는 점에서 즉시강제와 혼동될 수 있으나, 그 목적과 법적 성격에서 명확한 차이를 보인다.

(1) 목적

- 행정조사는 행정기관이 정책을 수립하거나 직무 수행에 필요한 자료 및 정보를 수집하는 데 그 목적이 있다. 이는 행정목적 달성을 위한 사전 준비 행위이다. 반면, 즉시강제는 급박한 상황에서 국민의 권리 의무에 직접 실력을 행사하여 위험을 제거하거나 행정목적 즉시 실현하는 데 목적이 있다.

(2) 강제성 및 법적 성격

- 행정조사는 원칙적으로 조사 대상자의 자발적인 협력을 전제로 하는 비권력적 행위이다. 다만, 조사 거부 시 과태료 등의 제재가 부과될 수 있다는 간접적 강제성은 존재한다. 이에 반해, 즉시강제는 의무를 부과할 시간적 여유 없이 국민의 신체나 재산에 직접적인 실력을 행사하는 권력적 행위이다.

(3) 법적 근거

- 행정조사는 행정조사기본법에 따라 최소한의 원칙과 중복 방지 원칙 등 일반적인 절차적 근거가 적용되나, 즉시강제는 국민의 기본권 침해가 크므로 반드시 개별 법률의 명확한 근거가 요구된다.

II. 행정조사의 법적 근거

- 행정조사는 국민의 권익을 침해할 가능성이 있으므로, 법률에 근거하여 이루어져야 한다. 이 근거는 행정기관의 조직과 권한을 정하는 조직법적 근거와 구체적인 권리·의무의 발생을 규율하는 작용법적 근거로 나눌 수 있다.

1. 조직법적 근거

- 조직법적 근거는 행정기관이 그 임무를 수행하는 데 필요한 일반적·추상적인 권한을 부여하는 근거를 말한다.

(1) 법적 성격

- 행정기관은 조직법에 규정된 고유의 임무 및 소관 사무를 수행하기 위하여 필요한 범위 내에서 행정조사를 실시할 수 있다. 이는 행정기관의 권한을 설정하는 근거가 된다.

(2) 예시

- 정부조직법이나 각 부처의 직제 등은 행정기관의 일반적인 조사 권한을 부여하는 조직법적 근거가 된다. 그러나 조직법적 근거만으로는 국민에게 조사에 응할 의무를 부과하거나 조사 거부 시 제재를 가할 작용법적 근거로는 부족하다.

2. 작용법적 근거

- 작용법적 근거는 행정조사 행위를 할 수 있는 구체적인 권한과 이에 대응하는 국민의 의무 및 제재에 관한 근거를 말한다.

(1) 법률유보의 원칙

- 행정조사가 강제적인 성격을 띠거나, 국민에게 조사에 응할 의무를 부과하고 조사 거부 시 제재(과태료)를 가하는 경우에는 반드시 개별 법률에 명확한 근거가 있어야 한다. 이는 국민의 권익을 보호하기 위한 최소한의 요건이다.

(2) 예시

- 세무조사 관련 법규는 납세 의무자에게 세무 조사에 응할 의무를 부과하고 거부 시 제재를 규정하는 구체적인 작용법적 근거이다. 또한, 행정조사 기본법은 행정조사에 관한 일반적 절차 규정으로서 작용법적 통제 기능을 수행한다. 행정조사기본법에 따라 행정기관은 조사 대상자의 자발적인 협력을 얻어 조사를 실시하는 것이 원칙이다.

III. 결론

- 행정조사는 행정목적 실현을 위한 사전적 정보 수집 활동으로서, 즉시강제와는 그 목적과 강제성에서 구별된다. 행정조사는 국민의 권익을 침해할 가능성이 있으므로, 행정기관의 권한을 정하는 조직법적 근거뿐만 아니라, 강제성을 수반하는 경우에는 국민에게 의무를 부과하는 작용법적 근거가 개별 법률에 명확히 규정되어야 한다. 이러한 법적 통제는 행정조사기본법을 중심으로 이루어지며, 이는 행정의 효율성과 국민의 권익 보호를 조화시키기 위한 필수적인 제도이다.